

O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO denunciou JEFFERSON DE SOUZA RAIMUNDO e RITA MARCELINA DE SOUZA TAVARES, ambos devidamente qualificados nos autos, pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, c/c. artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), na forma do art. 29, do Código Penal. Porquanto, em 20

de agosto de 2018, na Penitenciária de Regime Fechado, na cidade de Pacaembu, a acusada teria remetido, para fins de entrega ao acusado 23,17 gramas da droga popularmente conhecida como "cocaína", substância entorpecente que causa dependência, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão e exame toxicológico definitivo.

Consta na peça acusatória que o acusado cumpria pena na penitenciária de regime fechado de Pacaembu. Segundo a acusação, o réu possuía em seu rol de visitas a denunciada, sua genitora. Consta ainda que, por meio de envio de correspondências, os denunciados combinaram de introduzir drogas na unidade prisional em questão. Segundo a inicial, a ré, seguindo as orientações do acusado, em posse do entorpecente, acondicionou a droga em tubos de pasta de dente destinados à entrega ao sentenciado.

Após citação por edital, os autos foram desmembrados em relação à acusada (fl. 474).

A denúncia foi recebida às fls. 285-286.

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas e foi realizado o interrogatório do réu.

Em alegações finais, o Ministério Público e a defesa requereram a improcedência da ação.

É o relato necessário.

Fundamento e decido

Inicialmente, adianto que a acusação deve ser julgada improcedente.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo químico-toxicológico definitivo e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Entretanto, não há provas suficientes da autoria do réu.

O acusado disse, em juízo, que os fatos não são verdadeiros. Narrou que, quando chegou o sedex, estranhou. Afirmou que o sedex estava aberto quando chegou. Disse que a mãe chegou a fazer exame grafotécnico e ficou demonstrado que a letra não era dela. Narrou que tinha uma ex mulher e que tinham tido briga, motivo por que acredita que ela armou para prejudicar sua família.

Não bastasse, as testemunhas de acusação, embora tenham esclarecido sobre o procedimento adotado, nada souberam precisar sobre a autoria do réu.

O agente penitenciário Silvio Pasini disse que, no dia, receberam sedex, confirmaram que o remetente constava no rol de visita do sentenciado, chamaram o sentenciado para abrir a caixa. Explicou que, ao revistar o sedex, constataram que, dentro do creme dental, havia algo estranho. Asseverou que não se recorda o que o réu disse na oportunidade. Disse que a única exigência para o envio de sedex é constar no rol de visita do sentenciado.

O agente Rogério, a seu turno, afirmou que, na data, estavam passando sedex em aparelho de raio x e Silvio observou imagem estranha. Disse que solicitaram presença do sentenciado, confirmaram que o destinatário era a mãe dele e fizeram a revista manual. Narrou que, então, encontraram a droga.

A bem da verdade, para o envio da correspondência basta que o nome do remetente esteja no rol de visitas; não há exigência, porém, de qualquer documentação do familiar, o que possibilita, por evidente, a utilização dos dados da visita por terceiros com ou sem a anuência do sentenciado. Inclusive, o exame grafotécnico realizado nos autos indicou que não foi a mãe do acusado quem enviou a correspondência.

Portanto, entendo que não há provas suficientes de que o acusado efetivamente encomendou o entorpecente.

Saliento, aliás, que a Constituição Federal consagra como direito fundamental a presunção de inocência (art. 5º, LVII), do qual se extrai a regra de que, havendo dúvidas acerca da configuração de algum elemento necessário ao surgimento da responsabilidade criminal, impõe-se a absolvição do réu.

Trata-se do princípio in dubio pro reo, que orientou o legislador quando da edição do artigo 386, VII, do CPP, segundo o qual o magistrado deve absolver o réu caso não haja provas suficientes para a condenação.

Nelson Hungria assinala que "a condenação criminal somente poderá surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência". (Da Prova no Processo Penal, Editora Saraiva, p. 46).

Acerca do princípio citado, leciona Guilherme de Souza Nucci: "prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição" (Código de Processo Penal Comentado, 12ª edição, Editora RT, p. 750).

Portanto, não há outra solução para o caso além da absolvição do réu.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação penal, para ABSOLVER JEFFERSON DE SOUZA RAIMUNDO da acusação de ter infringido o artigo 33, caput, c/c. artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Custas na forma da lei, ressalvado os beneficiários da gratuidade processual.

Expeça-se certidão de honorários, de acordo com os atos praticados.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Pacaembu, 27 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA